

Adinkerke, 4/09/2026

Aan het Agentschap Binnenlands Bestuur
Aan de toezichthoudende minister Crevits.

Geachte,

Betreft onwettige naam nieuwe bibliotheek De Panne.

Onder andere uw mail van 3/9/2026 14:58: *"In bijlage vindt u de ontvangstbevestiging van uw klacht betreffende de naamgeving van de gemeentelijke bibliotheek in De Panne. Uw dossier kreeg als nummer KLACHT2026.001182."*

Ik deed een voorstel aan het CBS om een andere naam te geven.
Het antwoord van het CBS is hierbij aangehecht.

In het antwoord van het CBS staat dat de naam tijdens een vorige legislatuur informeel werd gekozen.

In het antwoord van het CBS staat *"op sociale media laat de heer Willy Zoete weten niet akkoord te gaan met de naam Maurice Calmeyn omdat Maurice Calmeyn een omstreden figuur is. Hij zou volgens de heer Zoete blijkbaar heel denigrerend zijn geweest naar Vlamingen."*

Waarom die naam volgens mij onaanvaardbaar is, is niet alleen omdat hij denigrerend was voor de Vlamingen maar veel meer.

Wordt beschreven op de webpagina:

<https://archie21.github.io/koloniedp.html#calmeyn>

Door die naam te geven, geeft het bestuur blijk van onbehoorlijk bestuur:

- Legaliteit & bevoegdheid: legaliteitsbeginsel
- Gelijke & Eerlijke behandeling: onpartijdigheidsbeginsel / neutraliteitsbeginsel
- Efficiëntie & effectiviteit | Doelmatig & doeltreffend: het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel
- Procedurele zorgvuldigheid: het fair-playbeginsel
- Rechtsbescherming: het rechtszekerheidsbeginsel.

Daarenboven wordt niet gevolgd de **wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen**. Omzendbrief BA 2000/08 van 17 november 2000, betreffende de toepassing van de wet van 29 juli 1991.

Art. 2. - De bestuurshandeling moet uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Formele motivering: vermeldt het bestuur uitdrukkelijk de redenen (motieven) waarom de beslissing wordt genomen ?

Neen. Twee redenen worden vermeld:

"zijn familie betekende veel voor De Panne en heeft destijds het bos in De Panne geplant en de kapel geschonken die later de Sint-Pieterskerk werd"

"volgens de artikels die bestaan over de heer Maurice Calmeyn blijkt dat hij welstellend en Franstalig was en bekendstond als maatschappijcriticus, hij bekritiseerde o.a. het koloniaal beleid van Leopold II"

Art. 3. - De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.

1. Worden de overwegingen (redenen, motieven) **in de akte** vermeld ?

In het document van het CBS kan men met moeite enkele overwegingen terugvinden.

2. De **juridische en feitelijke overwegingen** moeten worden vermeld

1) De aanduiding van de juridische overwegingen betekent dat de motivering de juridische regels aangeeft die worden toegepast.

-> De motivering geeft de juridische regels niet aan die worden toegepast.

2) De aanduiding van de feitelijke overwegingen houdt in dat de precieze, concrete feitelijke gegevens worden aangeduid waarom, in het licht van de aangehaalde juridische regels, de beslissing werd genomen.

➔ In de feitelijke overwegingen worden geen of onvoldoende precieze, concrete feitelijke gegevens aangeduid waarom de beslissing werd genomen.

3. De opgelegde motivering moet **afdoende** zijn.

1) Wordt de motivering op afdoende wijze tot uiting gebracht ? Neen

2) Is de opgelegde motivering afdoende ?

Nee, de materiële motivering is niet afdoende.

A. De inhoudelijke juistheid van de motieven. Zijn de precieze, concrete motieven (redenen, overwegingen) feitelijk en juridisch juist ? *De bewering dat zijn familie veel betekende voor De Panne, betekent nog niet dat hijzelf veel betekende.*

B. De draagkracht van de motieven. Wordt in de beslissing zelf op uitdrukkelijke wijze verantwoord waarom zo en niet anders werd beslist. Zijn de vermelde motieven (redenen, overwegingen) juist en zwaarwichtig genoeg om de beslissing te kunnen dragen (te verantwoorden) ?

➔ In de beslissing zelf wordt niet op uitdrukkelijke wijze verantwoord waarom zo en niet anders werd beslist. De vermelde motieven zijn niet zwaarwichtig genoeg om de beslissing te kunnen dragen.

Ik blijf dan ook bij mijn verzoek om geen toelating te geven aan het gemeentebestuur van De Panne om de naam Maurice Calmeyn bibliotheek te gebruiken.

Met de meeste hoogachting,